

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว เห็นได้ว่า เมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนแล้ว เจ้าหน้าที่เวนคืนมีอำนาจเข้าไปดำเนินการสำรวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตที่ดิน ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ที่แน่นอนตามมาตรา ๘^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หลังจากนั้น จึงจะดำเนินการเพื่อจัดซื้อ และจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน โดยถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการชำระเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ ด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ฉะนั้น ในกรณีที่ มีการสำรวจแล้ว แต่ยังไม่มีการตกลงซื้อขายและจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองที่ดิน อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนมีอำนาจในการยกเลิกหรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทางหลวงในเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามแผนที่ ท้ายพระราชกฤษฎีกาได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว เจ้าหน้าที่เวนคืนได้เข้าไปดำเนินการ สำรวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนเพื่อดำเนินการจัดซื้อ

^{๔๐-๔๑} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๘ ภายในกำหนดอายุแห่งพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่อยู่ภายในเขตที่ดินตามแผนที่เพื่อกระทำการเท่าที่เห็นว่า จำเป็นเพื่อทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ทราบถึงกิจการที่จะต้องกระทำล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มกระทำการนั้น และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ต้องกระทำนั้น

มาตรา ๑๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการทำสัญญาซื้อขาย หากปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ทำการ ที่ดินอำเภอหรือที่ทำการที่ดินกิ่งอำเภอ และฉบับที่ผู้มีสิทธิในที่ดินยึดถือไว้ โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎหมาย และให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวนับแต่วันชำระเงินตามวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



และจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนต่อไปอันเป็นการดำเนินการตามที่มี
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖^{๔๓}
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ให้อำนาจไว้ ซึ่งผลการสำรวจ
ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่า บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗
สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐
ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ เป็นบริเวณแหล่งชุมชนหนาแน่น และที่ดินมีราคาสูง หากทำการก่อสร้างจะทำให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก และเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก
ซึ่งเป็นปัญหาข้อขัดข้องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาจทำให้การก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปรับลดรูปแบบการก่อสร้างโดยยกเลิกการก่อสร้างบริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐
ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ รวมทั้งสะพาน Overpass ข้ามถนนสุขุมวิท และเห็นชอบกับการก่อสร้าง
บริเวณทางแยกเป็นรูปแบบ Directional Ramp ขนาด ๒ ช่องจราจร จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวา
เข้าสู่ทางหลวงพิเศษ เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยกว่า และทำให้งบประมาณในการ
ดำเนินการน้อยลง รวมทั้งไม่ทำให้ประโยชน์สาธารณะลดลงไปแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับลดรูปแบบการก่อสร้างและยกเลิกแนวเวนคืนบริเวณดังกล่าวเป็นการ
เลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และกระทบกระเทือนต่อสิทธิของราษฎร
น้อยที่สุด จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้ง การดำเนินการ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ก็มีใช้กระทำการโดยมีเจตนาหรือกลั่นแกล้งโดยมุ่งประสงค์ต่อผล
ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียวที่จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

^{๔๒} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๘ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงเรื่องการโอน
ไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๓} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนต้องระบุ

(๑) ความประสงค์ของการเวนคืน

(๒) เจ้าหน้าที่เวนคืน

(๓) กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเท่าที่จำเป็น

ให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนและแสดง เขตที่ดินที่อยู่ในบริเวณที่ประเมินนั้น
ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาเช่นนั้นให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสองปี หรือตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น
แต่ต้องไม่เกินสี่ปี แล้วแต่จะเห็นว่าจำเป็นเพื่อทำการสำรวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนนั้น



ตามมาตรา ๔๒๑^{๔๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อพิจารณาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดจากการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างตามแผนงานของผู้ฟ้องคดีได้ อันประกอบด้วยค่าเสียหายที่เป็นค่าซื้อที่ดินซึ่งเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีกู้มาจากธนาคารเพื่อซื้อที่ดินแปลงพิพาทและดอกเบี้ยเงินกู้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าที่ดินอยู่ในแนวเขตเวนคืน ซึ่งหากจะรู้จะไม่ซื้อที่ดินดังกล่าว นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าสำคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินที่ซื้อขายมีผลให้สัญญาซื้อขายดังกล่าวตกเป็นโมฆียะ จึงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ขายที่ดินแปลงพิพาทต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตามมาตรา ๑๕๗^{๔๕} ประกอบกับมาตรา ๑๗๕^{๔๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและค่าสาธารณูปโภค ก็เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเอง จึงมิใช่ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำหรับค่าเตรียมการก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกร และค่าจ้างออกแบบการก่อสร้าง นั้น ไม่ปรากฏรายละเอียดจำนวนค่าเสียหาย จึงฟังว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอค่าเสียหายส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ การที่อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงในบริเวณที่ดินแปลงพิพาทมีผลทำให้ที่ดินดังกล่าวไม่ถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างอาคารตามความประสงค์ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกการเวนคืนจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๔/๒๕๕๘)

^{๔๔-๔๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๗ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ

ความสำคัญผิดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้น

มาตรา ๑๗๕ โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้

(๑) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

(๒) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์

(๓) บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่

(๔) บุคคลวิกลจริตผู้กระทำการอันเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จิตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว

ถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียะกรรมนั้นได้

มาตรา ๔๒๑ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อในระหว่างอายุสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น ผู้รับสัมปทานยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเก็บรังนกอีแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติและชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ตามเงื่อนไขที่สัญญาสัมปทานดังกล่าวกำหนด แล้วต่อมาปรากฏว่า ได้มีการออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขึ้นมาใช้บังคับโดยมีผลเป็นการยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ข้างต้น กรณีย่อมทำให้สัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นดังกล่าวต้องตกอยู่ในบังคับของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฉบับนี้แทน การที่ในเวลาต่อมาหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดังกล่าว เมื่อผู้รับสัมปทานมายื่นขออนุญาตเข้าไปเก็บรังนกอีแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติย่อมมิใช่เป็นการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นโทษแก่ผู้รับสัมปทานแต่อย่างใด ทั้งนี้ งานดูแลรักษาและป้องกันการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติไม่อาจเปรียบเทียบเชิงปริมาณตามขนาดพื้นที่ ระยะเวลาสัมปทาน หรือมูลค่าสัมปทานได้ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดังกล่าว ซึ่งเป็นการเรียกเก็บเพียงครั้งเดียว รายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดอายุสัมปทานในลักษณะเหมาจ่ายเท่ากันทุกรายด้วยอัตราเดียวกับที่เคยกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับก่อน ๆ ย่อมมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร บนพื้นที่เกาะยู้งและเกาะมัดหวาย โดยต้องเสียเงินอากรรังนกอีแอ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้ให้สัมปทาน เป็นเงินจำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร บนพื้นที่เกาะง่ามน้อยและเกาะง่ามใหญ่ โดยต้องเสียเงินอากรรังนกอีกแอ่นให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้ให้สัมปทาน เป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา สัมปทานเก็บรังนกอีกแอ่น ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขออนุญาต เข้าไปเก็บรังนกอีกแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีกแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ ตามลำดับ ต่อมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้มีหนังสือแจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงิน รายละเอียด ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสือโต้แย้งคัดค้านคำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าได้มีการออกระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีกแอ่น เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตรายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปรับใบอนุญาต เก็บรังนกอีกแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติและชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีกแอ่นจังหวัดชุมพร พิจารณาเพิกถอนสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีกแอ่นของผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงได้นำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวนรายละเอียด ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือแจ้งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ประกาศและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีกแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเก็บรังนกอีกแอ่นเป็นเงินรายละเอียด ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกัน คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑๑ ของสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีกแอ่นทั้งสองฉบับที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทำไว้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กำหนดว่า นอกจากจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับสัมปทานจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศ ดังต่อไปนี้... ๑๑.๒ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีกแอ่นเข้าไปในเขตอุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งข้อ ๙ ของระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าว กำหนดว่า อธิบดีกรมป่าไม้ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนการอนุญาตตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนแจ้งให้ผู้รับอนุญาตเก็บรังนกอีกแอ่นทราบ



เป็นการล่วงหน้าก่อน ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ (๑๓)^๑ มาตรา ๑๘^๒ และ มาตรา ๒๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบข้อ ๙ ของระเบียบกรมป่าไม้ ดังกล่าวออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ กำหนดค่าธรรมเนียมในการอนุญาตเข้าไปในเขตอุทยาน แห่งชาติเพื่อเก็บรังนกอีแอ่น อัตรารายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกำหนดค่าตอบแทน การอนุญาตในอัตราร้อยละ ๑๐ ของรายได้ที่เก็บรังนกอีแอ่นได้จากเกาะในเขตอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น นอกจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ข้างต้นแล้ว ยังต้องปฏิบัติ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญาตให้ ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการ อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อีกด้วย แม้ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาต เก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯ ขึ้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ทำให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติตามข้อ ๙ ของระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติฯ ถูกยกเลิก

^{๑-๓} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๓) เข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

มาตรา ๒๓ ถ้าเห็นเป็นการสมควรให้ประชาชนชำระเงิน เนื่องในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการ หรือให้ความสะดวกต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติ หรือให้บุคคลใดเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินกิจการหรือพักอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติ อธิบดีมีอำนาจกำหนดอัตราและวงระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

เงินที่เก็บได้ตามวรรคก่อน เงินที่มีผู้บริจาคเพื่อบำรุงอุทยานแห่งชาติ เงินค่าปรับที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบตามมาตรา ๒๘ และเงินรายได้อื่น ๆ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรใด ๆ และเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

ไปก็ตาม แต่ข้อ ๑๐^๔ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าวกำหนดว่า เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสัมปทานในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างอายุสัญญา ก่อนหน้าการออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมีได้รับอนุญาตให้เข้าไปเก็บรังนกอีแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติและชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติฯ จึงมีผลทำให้สัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นของผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานในขณะที่ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯ มีผลใช้บังคับ ต้องตกอยู่ในบังคับและมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ต้องปฏิบัติตาม นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามข้อ ๒^๕ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าว และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และเมื่อพิจารณาจากข้อ ๓^๖ ประกอบข้อ ๑๐ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าว จะเห็นได้ว่าระเบียบฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ซึ่งอยู่ในระหว่างเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตตามสัญญาสัมปทาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หลังจากทีระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังก้าวมีผลใช้บังคับแล้ว จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้กฎหมายที่มีผลอยู่ในขณะที่พิจารณาอนุญาต มิใช่เป็นการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังไปในทางที่เป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด และกรณีพิพาทเป็นเรื่องคำสั่งทางปกครอง จึงมีต้องด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นกรรมตามมาตรา ๔ วรรคสาม (๒)^๗ และ (๕)^๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นกรรม

^{๔-๖} ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายสัมปทานในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท

^{๗-๘} พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔ ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นกรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นกรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น



พ.ศ. ๒๕๔๐ คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา พัฒนาพันธุ์ นกอีแอ่น และรังนกอีแอ่น การตรวจสอบ ควดคุม ตรวจตรา การเข้าเก็บรังนกอีแอ่นของผู้รับสัมปทาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของราชการ และไม่ให้ผู้รับสัมปทานกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำร้ายหรือทำลายสภาพสมดุลของธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห่งชาติ อันอาจมีผลกระทบต่อ นกอีแอ่น รังนกอีแอ่น และสภาพธรรมชาติโดยรวมของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นงานเชิงคุณภาพ ในการดูแลรักษาและป้องกันการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งระบบตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ จึงไม่อาจเปรียบเทียบเชิงปริมาณตามขนาดพื้นที่ ระยะเวลาสัมปทาน หรือมูลค่าสัมปทาน และจะต้องปฏิบัติต่อผู้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น ซึ่งรับอนุญาตให้เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติทุกรายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ก็ได้บัญญัติรับรองไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอนุมัติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจกำหนดอัตราและ วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนได้โดยเงินรายได้ดังกล่าว ให้เก็บไว้เพื่อจ่ายในการบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวตลอดอายุ สัญญาสัมปทานและเป็นอัตราที่เรียกเก็บมาตั้งแต่ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนการอนุญาตผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไป ในเขตอุทยานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองจะได้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในคดีนี้ โดยยังคงเป็นอัตราเดียวกันที่ใช้เรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบัน ดังนั้น การกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในลักษณะเหมาจ่าย รายสัมปทานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากัน จึงมีความเหมาะสม และได้สัดส่วนกับค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่สัญญาจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดชอบหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระ ที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา

ฯลฯ

ฯลฯ

การอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๗/๒๕๕๘)

การเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทภายหลังการกำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน บุคคลที่มีสิทธิจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยทำกินในบริเวณพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จะต้องเป็นบุคคลที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้ เมื่อกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยพร้อมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในที่ดินดังกล่าว อันถือได้ว่าเป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจึงย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ครอบครองดูแลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ แทนเจ้าของ อันมีฐานะเป็นตัวแทนเขตของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่แท้จริง ซึ่งได้แก่ ผู้ฟ้องคดี ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติทับลานหรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ กรณีไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓ แปลง โดยมีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) ได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ บนที่ดินดังกล่าว ต่อมา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนาย ว. ซึ่งเป็นคนงานและลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวหาว่า นาย ว. ร่วมกับนายจ้างกระทำความผิดอาชญาฐานบุกรุกปรับพื้นที่ป่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้นาย ว. ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติทับลานหรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม นาย ว. ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่า ตนมีฐานะเป็นเพียงลูกจ้างไม่ได้เป็นผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและการก่อสร้างไม่ได้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื่องจาก



เป็นพื้นที่ที่มีการอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่อาศัยได้ ตลอดจนคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ ตนจึงยังไม่มีความผิดแต่อย่างใด ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ได้พิจารณาแล้ว ยืนยันตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาดี ได้จับกุมผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นยึดถือ หรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง และเข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ในเขตผืนป่ารณให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ได้ตามมติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถเข้าไปดูแลพืชผลและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตามประกาศอุทยานแห่งชาติทับลาน ฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลแก่งดินสอ กิ่งอำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านแก่ง ตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลท่าแยก อำเภอสระแก้ว และตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ภายในเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ต่อมา ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าวังน้ำเขียว และป่าครบุรี ในท้องที่ตำบลสระแกราช ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย ตำบลครบุรี ตำบลจระเข้หิน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี และตำบลสระตะเคียน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นไป ซึ่งการกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลานดังกล่าวได้มีแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติไว้ท้ายกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกา

ตามมาตรา ๖ วรรคสอง^๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศสำเนากฎกระทรวงและสำเนาพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงการประกาศกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้รวมถึงพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นสวนยางพาราตามที่นาย ว. ผู้ดูแลสวนยางพาราได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนวเขตรอบพื้นที่สวนยางพาราที่ตนเป็นผู้ดูแลจำนวน ๑๒ จุด ด้วยเครื่องมือวัดระบบ จี พี เอส เพื่อหาค่าพิกัดและเมื่อนำค่าพิกัดมาตรวจสอบพบว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากนาย พ. ผู้ครอบครองเดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และได้ทำการปลูกพืชสวนพืชไร่ รวมถึงปลูกสร้างบ้านพักโดยได้รับทะเบียนบ้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีมีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. ๕ ซึ่งมีใช้หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า นาย พ. ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงฟังไม่ได้ว่า นาย พ. ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่า นาย พ. จะได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ใช้บังคับก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่า นาย พ. ได้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอท้องที่อ้างว่าตนมีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ จึงถือได้ว่า นาย พ. สละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามมาตรา ๑๒^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

^๙ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๖

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระทำโดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย

^{๑๐} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”

ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

^{๑๑} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำท้องที่ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น



ที่ดินพิพาทเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินพิพาทต่อจากนาย พ. ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเช่นกัน สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ มีวัตถุประสงค์ในการสงวน คุ่มครองป้องกันพื้นที่ป่าไม้ของชาติที่เหลืออยู่ไว้ โดยกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ พันธุ์พืช และสัตว์ที่มีคุณค่าหายาก จึงยืนยันนโยบายของรัฐที่จะไม่นำพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าวไปดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และให้กรมป่าไม้สำรวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน และขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และการพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยในกรณีที่ผลการตรวจพิสูจน์พบว่าราษฎรอยู่อาศัยทำกินหลังวันประกาศ สงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ครั้งแรก ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แล้วทำการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าไม้และอื่น ๆ ถ้ามีการกระทำใด ๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่และหรือขยายที่อยู่อาศัยทำกินเพิ่มเติมหรือเป็นการทำลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าหรือสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกันมิให้มีการยึดถือครอบครองพื้นที่ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งให้ผู้กระทำผิดออกจากพื้นที่ ทำลาย รื้อถอน และหรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หากยังไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันที ให้ควบคุมขอบเขตพื้นที่มิให้ขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด ดังนั้น จึงต้องถือเอา ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าวเป็นเกณฑ์ กรณีของผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยทำกินในที่ดินพิพาทได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตอุทยาน แห่งชาติทับลาน โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดี ทำการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ บนที่ดินดังกล่าว อันเป็นเหตุให้มี สิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากเดิม การครอบครองที่ดินพิพาท ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ

คำร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการ สำหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

^{๑๒} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า



ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๒^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะมีได้มีคำสั่งต่อผู้ฟ้องคดีผู้เป็นเจ้าของบ้าน และสิ่งปลูกสร้างที่แท้จริง โดยได้สั่งให้นาย ว. ซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้นาย ว. เป็นผู้ครอบครองดูแลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทแทนผู้ฟ้องคดี นาย ว. จึงมีฐานะเป็นตัวแทนเขตของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒๑^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันต่อผลของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวโดยชอบแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้นาย ว. ลูกจ้างผู้เป็นตัวแทนเขตของผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติ ทับลาน หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณียอมฟังไม่ได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๘/๒๕๕๘)

เนื้อความตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกำหนดจำนวนโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะอนุญาตให้ตั้งหรือขยายหรือที่จะไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง แต่ปรากฏว่าในการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดท้องที่ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสุบหรือน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การออกประกาศดังกล่าวย่อมไม่ชอบ

^{๓๓} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการ เสียเองนั้น

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒๑ บุคคลผู้ใดเขตบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี รู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เขตตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคล อีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน



ด้วยรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินที่ออกโดยอาศัยประกาศดังกล่าว เป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองมีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลพังเทียม อำเภอนาทองคำ (อำเภอนาทอง เดิม) จังหวัดนครราชสีมา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอาศัยน้ำที่กักเก็บไว้ในสระ ปอ ห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินทั้งหมด ๕ จังหวัด โดยกำหนดให้บ้านโนนไพล ตำบลพังเทียม อำเภอนาทองคำเป็นหนึ่ง ในท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองเห็นว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวออกโดยฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เนื่องจากบ้านโนนไพล หมู่ที่ ๒ ไม่เคยทำเหมืองเกลือมาก่อน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตร และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อีกทั้ง สภาพภูมิประเทศของบ้านโนนไพล หมู่ที่ ๒ มีระดับพื้นที่สูงกว่าบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๖ และบ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ การกำหนดให้บ้านโนนไพลเป็นท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน จะทำให้น้ำเสียจากการทำเกลือไหลลงสู่ลำรางสาธารณะและไร่นา รวมทั้งกระจายสู่พื้นที่บ้านทองหลางและบ้านทองหลางพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง ไร่นาที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติสุขและไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคได้อีก นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังได้ออกหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการอนุญาตโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองและชาวบ้านเคยร้องเรียนและคัดค้านการขออนุญาตไว้ และยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ แต่กลับปรากฏว่าได้มีการออกใบอนุญาตให้กับโรงงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔

และเพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกให้แก่โรงงานจำนวน ๑๐ แห่ง ที่ออกโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่และกำหนดมาตรการควบคุมการทำเกลือจากน้ำเกลือใต้ดิน กล่าวคือ พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องเป็นพื้นที่ซึ่งเคยมีการผลิตเกลืออยู่เดิม หรือมีความเหมาะสมในด้านแหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำผิวดิน และไม่เป็นแหล่งเกษตรกรรม โดยห้ามทำเหมืองเกลือในเขตพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตร และพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร กำหนดให้การผลิตเกลือสินเธาว์เป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ใช้เทคโนโลยีอันไม่เกิดผลเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม แต่ให้ทำได้เฉพาะในท้องที่นอกเขตหวงห้ามข้างต้น และห้ามประกอบกิจการผลิตเกลือสินเธาว์ด้วยวิธีการอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดให้เป็นพื้นที่ทำเกลือโดยวิธีสูบน้ำเกลือใต้ดินได้ หากมีการคัดค้านหรือร้องเรียนในพื้นที่ใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชะลอการพิจารณาอนุญาตจนกว่าทางจังหวัดจะสามารถหาข้อยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับของราษฎรในท้องถิ่นได้ การดำเนินการทำเกลือและสูบน้ำเกลือจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด และให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นประกอบการอนุญาตด้วย จึงเป็นมติที่กำหนดเพียงหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินเท่านั้น ส่วนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ ได้กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินทั้งหมด ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี สำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดให้บ้านโนนไพล ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอพระทองคำ) เป็นหนึ่งในท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ซึ่งเป็นกรณีที่มีการกำหนดท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่จะอนุญาตให้ตั้งหรือขยาย หรือที่จะไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายซึ่งมีเนื้อหาแตกต่างจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ประกาศข้างต้นจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๓ (๑)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น

^{๑๔} พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังต่อไปนี้



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้นำประกาศดังกล่าวส่งไปให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่ระบุไว้ในประกาศ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำประกาศฉบับดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมิได้นำประกาศฉบับดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงไม่ชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เมื่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินฯ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินที่ออกให้แก่โรงงานต่าง ๆ จำนวน ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตโดยอาศัยประกาศดังกล่าว จึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินฯ เฉพาะข้อ ๒.๓ ที่กำหนดให้บ้านโพธิ์พล ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอพระทองคำ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ตั้งแต่วันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ และให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของโรงงานต่าง ๆ จำนวน ๑๐ แห่ง ตามหมายเลขทะเบียนโรงงานดังนี้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๑๐๓(๑)-๒/๓๖ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๖/๓๘ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๑/๔๑ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๒/๔๑ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๑/๓๖ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๕/๓๖ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๑/๔๐ นม, จ๓-๑๐๓(๑)-๒/๔๐ นม, จ๓-๑๐๓(๔)-๑/๔๒ นม และเลขที่ จ๓-๑๐๓(๑)-๑/๓๙ นม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่อนุญาต (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘๘/๒๕๕๙)

(๑) กำหนดจำนวนโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิด ที่จะอนุญาตให้ตั้งหรือขยายหรือที่จะไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง



๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร มีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร และมีระยะห่างจากปากบ่อดินถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียงห้าเมตร ซึ่งน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดิน การขุดดินดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อปรากฏว่าผู้ทำการขุดดินมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายข้างต้น กรณีย่อมถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงอาจได้รับความเสียหายจากการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ หากเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดิน ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้บุคคลหยุดทำการขุดดินหรือจัดการแก้ไขการขุดดินตามที่เห็นสมควร เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดอยู่ที่ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นาง ณ. (ผู้ร้องสอด) ได้ทำการขุดดินในที่ดินข้างเคียงติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะลาดเอียงและลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร มีพื้นที่ปากบ่อดินกว้างประมาณ ๗๔ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร และมีระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๕ เมตรซึ่งน้อยกว่าสองเท่าของระดับที่ลึกที่สุดของขอบบ่อดิน ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ โดยมีได้แจ้งการขุดดินดังกล่าวต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลวังพิกุล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบที่พิพาทและให้ใช้อำนาจหน้าที่ควบคุมการขุดดินของผู้ร้องสอดให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ร้องสอดมาดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ร้องสอดมิได้ดำเนินการตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า กรณีร้องเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ควบคุมการขุดดินของผู้ร้องสอดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดจัดการแก้ไขการขุดดินที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ร้องสอดได้ทำการขุดดินโดยมีลักษณะลาดเอียงและลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร มีพื้นที่ปากบ่อดินกว้างประมาณ ๗๔ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร และมีระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๕ เมตรซึ่งน้อยกว่าสองเท่าของระดับที่ลึกที่สุดของขอบบ่อดิน การขุดดินของผู้ร้องสอดจึงอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดินฯ และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องควบคุมให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนที่อาจมีการพังทลายของดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อให้การขุดดินหรือถมดินในเขตที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องสอดทำการขุดดินโดยไม่ได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกไปรับแจ้งตามแบบที่กำหนด จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ และการที่ผู้ร้องสอดไม่ได้แสดงแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ตามข้อ ๔^{๑๗} ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินฯ และไม่มีข้อเท็จจริงว่า การจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

^{๑๖} พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
- (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
- (๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- (๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
- (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๗} กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๔ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ตามข้อ ๗^{๑๙} ของกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๐^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ อีกด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ร้องสอดคล้องถือว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินของผู้ร้องสอดตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายข้างต้นมีอำนาจหน้าที่สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่พิพาท และรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งหากเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินนั้น ก็ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ร้องสอดหยุดทำการขุดดินหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง^{๒๒} มาตรา ๓๐^{๒๓} และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีคำขอ ในเรื่องหยุดการขุดดิน และผู้ร้องสอดได้ดำเนินการป้องกันการพังทลายของดินโดยทำคันดิน และทำการขุดดินจากปากบ่อดินมีความลาดเอียงที่ไม่น่าจะเกิดอันตรายกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยไม่ปรากฏว่าการจัดการป้องกันการพังทลายของดินมีการรับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาต

^{๑๙} กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

^{๑๙-๒๓} พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๐ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องทำการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๖

มาตรา ๒๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน อันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้

เมื่อได้รับคำร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน หรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดิน หรือถมดินนั้น ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือการถมดิน ตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดิน หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร กรณีไม่อาจถือเป็นเหตุผลว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ควบคุมดูแลให้ผู้ร้องสอดทำการขุดดินตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดไว้แล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดหยุดทำการขุดดินจนกว่าผู้ร้องสอดจะได้ดำเนินการให้ผู้ถูกต้องตามนัยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และจัดการแก้ไขการขุดดินของผู้ร้องสอดโดยออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดนำดินมาถมในที่ดินบริเวณพิพาทด้านที่มีแนวเขตติดกับด้านที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ระยะห่างจากปากบ่อดินถึงแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่ขุดตามนัยข้อ ๗ ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๒/๒๕๕๘)

กรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ผุพังขาดสำรวจแร่ตามอาชญาบัตรและทำเหมืองแร่เต็มทั้งแปลง การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในที่ดินบริเวณดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น แม้อายุตามประทานบัตรของผู้ถือประทานบัตรจะยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่มีการประกาศพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ แต่การที่ผู้ถือประทานบัตรไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ถือประทานบัตรย่อมไม่อาจเข้าไปดำเนินการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตามอาชญาบัตรหรือประทานบัตรซึ่งยังไม่สิ้นอายุลงในขณะนั้นได้ ทั้งนี้ การประกาศเขตพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ทำให้พื้นที่นั้นมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมาย มิใช่พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติมที่กรมป่าไม้จะต้องกันพื้นที่ออกให้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการกันพื้นที่ตามประทานบัตรดังกล่าวออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ซีไลต์และดีบุก โดยเป็นผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ประทานบัตรที่ ๘๒๐๑/๑๐๐๖๗ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๐/๑๓๕๒๗ ประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๑/๑๓๕๓๐ และประทานบัตรที่ ๑๖๓๑๒/๑๓๕๓๑ ซึ่งรับโอนมาจากบริษัท ศ.

